공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2013-216호 2013. 12. 19.

사 건 번 호 2013전자2346

사 건 명 (주)온라인투어의 전자상거래소비자보호법 위반행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 온라인투어
서울 중구 소공로 88, 11층(소공동, 한진빌딩)
대표이사 장○○, 박○○
대리인 법무법인(유한) 정률
담당변호사 박근후, 윤지현, 이세영

심 의 일 2013. 12. 6.

주 문

1. 피심인은 자신이 운영하는 사이버몰(www.onlinetour.co.kr)을 통하여 해외여행상품을 판매하면서 유류할증료 및 항공TAX의 금액을 자신이 항공사에 지급하여야 하는 금액보다 높은 금액으로 소비자에게 안내하여 지급받는 것과 같이 거짓사실을 알려 소비자와 거래하는 행위를 즉시 중지하여야 한다.

2. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에, 위 1.의 행위를 함으로써 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 별지 1. 기재의 문안대로 자신이 운영하는 홈페이지(www.onlinetour.co.kr)에 전 화면 크기의 6분의 1 이상의 크기의 팝업 화면을 통하여 휴업일을 제외한 7일간 공표하여야 한다. 단, 공표 관련 팝업창의 설정방식, 글자크

기·모양·색상, 공표일정 등 구체적인 사항은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거친 것이어야 한다.

3. 피심인은 다음 각 호에 따라 과태료를 납부하여야 한다.

가. 과태료 금액: 5,000,000원

나. 납부기한: 과태료 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인은 사이버몰을 통하여 여행상품 판매에 관한 정보를 제공하고 소비자의 청약을 받아 여행상품을 판매하는 것을 업으로 하는 자로서, '전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률'(이하 '법'이라 한다) 제2조 제3호에 따른 통신판매업자에 해당한다.

나. 피심인 일반현황

2 피심인은 자신이 운영하는 사이버몰(www.onlinetour.co.kr, 이하 '온라인투어 사이트'라 한다)을 통해 국내 및 해외여행상품을 판매하고 있으며, 피심인의 일반현황은 다음 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2012. 12. 31. 기준, 단위: 백만 원, 명)

주요업종	설립 연월일	재무현황			상 시 종업원수
		자본금	매출액	자산총계	
일반여행업	2000. 1. 10.	2,750	17,270	16,798	190

* 자료출처: 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 일반현황

3 여행업이란 '여행자 또는 운송시설·숙박시설, 그 밖에 여행에 딸리는 시설의 경영자 등을 위하여 그 시설 이용 알선이나 계약 체결의 대리, 여행에 관한 안내, 그 밖의 여행 편의를 제공하는 업'을 말한다.[1)]

4 한국여행업협회(www.kata.or.kr)에 등록되어 있는 여행사는 2013. 11. 15. 현재 전국적으로 1,830개이며, 온라인사이트를 통해 국내외 여행상품을 판매하는 여행사는 575개[2)] 정도이나, 시간당 방문자 수를 기준으로 볼 때 주요 10개 여행사가 약 79.48%를 점유하고 있다.

<표 2> 주요 10개 온라인여행사 현황

(랭키닷컴 2013. 6. 25. 기준, 단위: %)

순위	여행사명	도메인 주소	점유율[3)]
1	하나투어	www.hanatour.com	22.38
2	인터파크투어	http://tour.interpark.com	17.92
3	온라인투어	www.onlinetour.com	11.98
4	모두투어	www.modetour.com	6.70
5	노랑풍선	www.ybtour.co.kr	4.47
6	투어익스프레스	http://tourb.tourexpress.com	3.65
7	웹투어	www.webtour.com	3.45
8	여행박사	www.tourbaksa.com	3.29
9	내일투어	www.naeiltour.co.kr	3.00
10	참좋은여행	www.verygoodtour.com	2.64
합 계			79.48

1) 관광진흥법 제3조 제1항 제1호
2) 웹사이트 분석업체인 랭키닷컴의 '여행사' 분야에 등록된 여행사(2013. 6. 25. 기준)
3) 해당 사이트에서 발생한 시간당 방문자 수를 해당 사이트가 속한 분야에 등록되어 있는 모든 사이트에서 발생한 시간당 방문자 수의 합으로 나눈 값이다.

2) 해외여행상품 가격 구성 방식

5 해외여행상품 가격은 항공료, 현지 숙박료 등의 지상비, 가이드 비용, 여행자 보험료, 여행사 마진 등으로 이루어지는데, 항공료의 경우 기본운임, 유류할증료[4], 항공TAX[5]로 세분화할 수 있다.

6 유류할증료는 항공사들이 매월 결정・공시[6]하며, 특정 항공편에 대한 유류할증료는 비행기 출발일이 아닌 발권일에 그 금액이 확정[7]되는데, 온라인 여행사들은 일반적으로 해외여행상품 표시가격에는 항공료의 기본운임만 포함시키고, 유류할증료 및 항공TAX는 별도로 표시・청구하고 있다.[8]

3) 온라인여행사간 경쟁과 여행상품가격의 관계

7 온라인 여행업계는 보다 저렴한 가격에 양질의 여행상품을 구매하려는 소비자들의 욕구에 부응하기 위하여 타사보다 저렴한 상품을 내놓기 위한 경쟁이 치열한 시장이다.

8 온라인 여행사들은 자사 사이트를 통하여 노출되는 여행상품가격이 곧 자신의 매출로 연결되므로 최대한 상품의 가격을 낮추기 위해 노력하고 있는데, 온라인 여행사들이 항공사와 항공권 판매대행계약을 체결하여 기본운임이 할인된 항공권을 확보하는 것은 보다 더 저렴한 상품을 기획・판매하기 위한 것이다.

---

4) 유류할증료란 항공사들이 유가 변동에 따른 손실을 보전하기 위하여 기본운임 외에 일정금액을 추가 부과하는 것을 말한다.
5) 항공TAX란 항공 운임과 별도로 청구되는 것으로 국내・외 공항시설이용료, 전쟁보험료, 빈곤퇴치기금, 관광진흥기금 등을 포함하여 통칭하는 것이다.
6) 유류할증료의 변경주기는 1개월로, 항공사들은 전달 16일 경 자신들의 홈페이지 등을 통해 항공노선별 유류할증료를 공시하고, 여행사들은 아바쿠스, 토파스 등의 컴퓨터항공예약시스템(CRS: Computer Reservation System : 항공좌석이나 패키지여행, 호텔 등의 상황자료를 호스트 컴퓨터에 등록시켜 두고 여행 대리점 등에 놓인 단말기 등을 통해 접속함으로써, 즉시 예약, 검색할 수 있도록 한 시스템)을 통해 유류할증료, 항공TAX, 항공잔여좌석현황 등을 확인할 수 있다.
7) 유류할증료는 달러(USD)로 표시되는바, 여기에 IATA(International Air Transport Association, 국제항공수송협회)에서 발표하는 발권일 기준 환율을 곱하여 원화로 환산된 금액을 소비자에게 청구하게 된다.
8) 항공 TAX만 별도로 표시・청구하거나 유류할증료만 별도로 표시・청구하는 경우도 일부 있다.

9 이러한 상황에서 유류할증료 및 항공TAX를 여행상품 표시가격에서 제외하여 별도로 청구하게 되면 국제유가 급등이나 환율상승에 따른 항공료 증액 위험 부담을 소비자에게 전가할 수 있음은 물론이고, 소비자에게 직접 안내되는 여행상품가격(표시가격)이 낮아지므로 소비자로 하여금 해당 여행상품이 저렴한 것처럼 인식하도록 하는 효과도 있다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

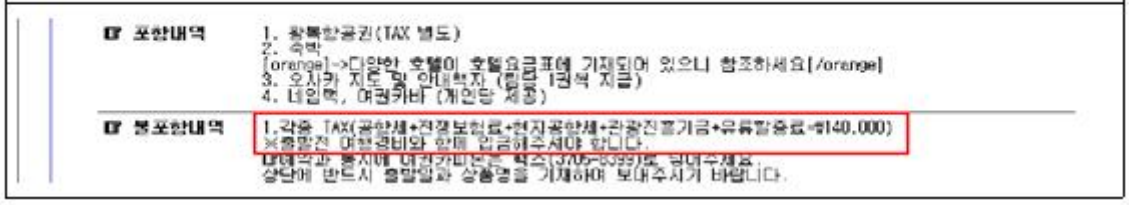
가. 행위사실

10 피심인은 자신이 운영하는 온라인투어 사이트에서 해외여행상품을 판매하면서, 2013. 6. 1.~2013. 7. 31. 기간 중 출발하는 괌, 방콕, 상해, 세부, 오사카, 하와이, 홍콩 등 7개 지역 해외여행상품의 유류할증료 및 항공TAX를 자신이 항공사에 지급하여야 하는 금액이 아니라 자신이 임의로 정한 금액을 소비자에게 안내하여 받은 사실이 있다.

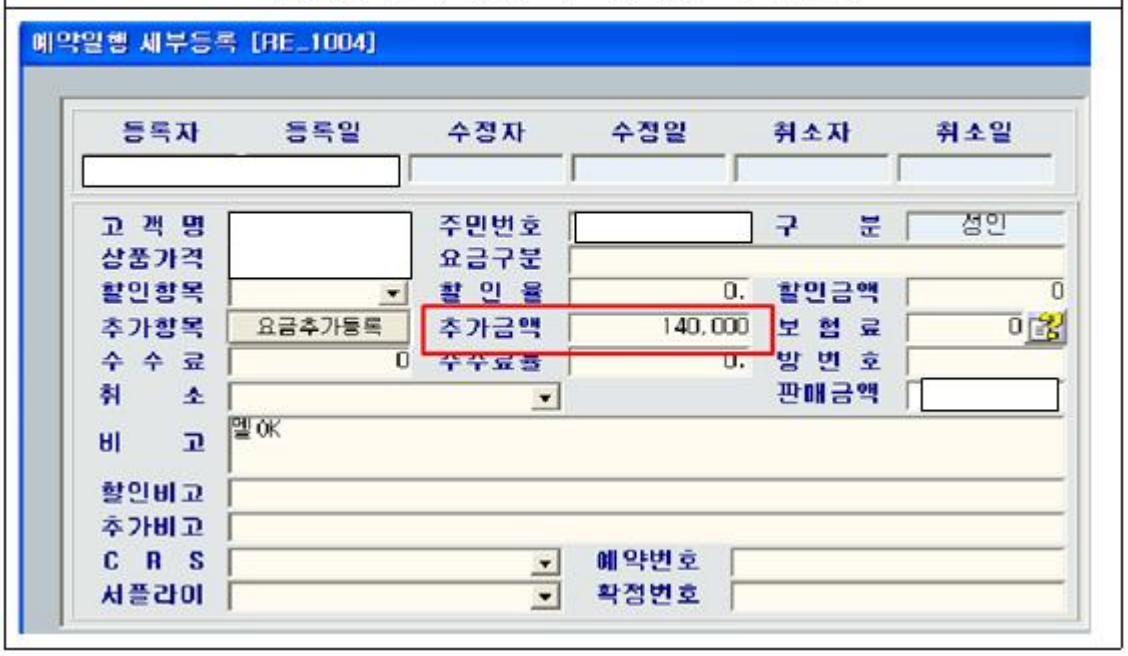
11 실례로 피심인은 다음 <그림>과 같이 온라인투어사이트에 2013. 7. 11. 오사카여행상품(상품코드: 330711-2233)의 유류할증료 및 항공TAX의 총액을 140,000원으로 표시하고 소비자로부터 동 금액을 받은 후 항공사에 111,200원을 지급하여, 소비자로부터 받은 금액과 항공사에 지급한 금액의 차액 28,800원을 소비자에게 돌려주지 않았다.

<그림> 피심인의 오사카여행상품 유류할증료 및 항공 TAX 관련 화면

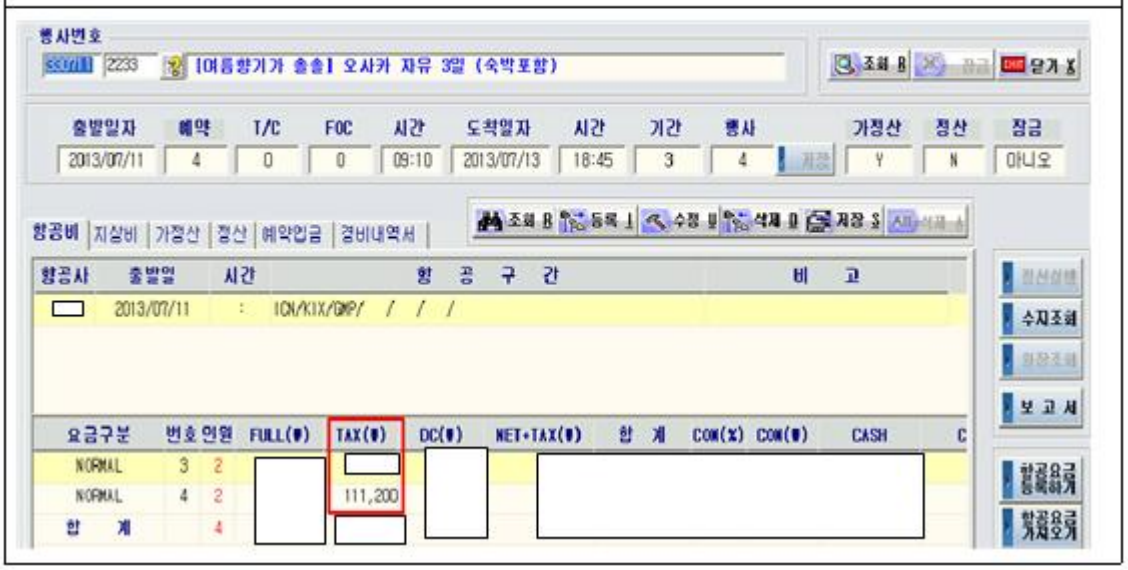
<피심인의 온라인투어 사이트에 게시한 일정표 중 일부(발췌)>



<피심인이 소비자로부터 지급받은 내역(샘플)>



<피심인이 항공사에 지급한 내역(샘플)>



12 피심인은 다음 <표 3> 기재와 같이 자신이 판매한 2013. 6. 1.~2013. 7. 31. 기간 중 출발한 7개 지역의 해외여행상품 중 총 1,720건에 대해 자신이 항공사에 지급하여야 하는 유류할증료 및 항공TAX보다 10,000원 이상 높은 금액을 소비자에게 안내하고 지급받았다.

<표 3> <u>실제 유류할증료 및 항공TAX보다 10,000원 이상 더 받은 건수</u>

여행지역	건수	여행지역	건수
괌	519건	오사카	91건
방콕	265건	하와이	26건
상해	76건	홍콩	242건
세부	497건	합계	1,720건

* 자료출처: 피심인 제출자료

나. 관련 법 규정

13 별지 2. 기재와 같다.

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

14 법 제21조 제1항 제1호에 규정된 금지행위는 통신판매업자가 ①거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 ②소비자를 유인 또는 소비자와 거래하는 경우 성립된다.

2) 위법성 요건 해당여부

15 피심인은 위 2. 가.의 행위사실에서 살펴본 바와 같이 해외여행상품의 유류할증료 및 항공TAX를 자신이 항공사에 지급하여야 하는 금액보다 높은 금액으로 소비자에게 알려 해외여행상품을 판매한바, 이는 법 제21조 제1항 제1호에서 규정하는 거짓된 사실을 알려 소비자와 거래한 행위에 해당한다.

16 한편, 피심인은 항공사들의 유류할증료 별도부과에 따른 손실과 고객들의 부담을 최소화하기 위해 타 여행사들의 유류할증료 가격을 면밀히 비교·분석하여 그 보다 낮은 가격을 설정하였고, 피심인이 표시한 유류할증료 금액은 피심인이 실제 지출한 유류할증료 관련 비용, 즉 유류할증료에 관한 상담비용, 통신비용

등에 미치지도 못하는 것임을 감안할 때 피심인이 소비자에게 알린 가격은 거짓 또는 과장된 사실이 아닌 소비자가 항공사와 여행사에게 지불하여야 하는 정당한 가격이므로, 피심인의 행위를 위법한 것이라고 할 수 없다는 취지로 주장한다.

17 살피건대, 유류할증료는 항공료에 있어 유가변동에 따라 부과되는 추가 운임으로 항공사에서 정하는 것이지 피심인이 정할 수 있는 성격의 금액이 아니며, 피심인이 유류할증료라고만 표시한 이상 소비자들이 동 금액에 유류할증료 외에 유류할증료 관련 비용까지 포함된 것으로 인식할 것을 기대할 수는 없다할 것이므로 피심인의 주장은 이유 없다.

3. 처분

가. 시정조치

18 피심인의 이 사건 법 위반행위는 심의일 현재까지 계속되고 있는바, 피심인에게 행위중지 명령을 하기로 한다.

19 또한, 피심인의 이 사건 법 위반행위로 인하여 직접 피해를 입은 자가 불특정 다수로 피해자가 자신의 권익구제를 위한 법적 조치를 취할 수 있도록 할 필요가 있고, 불특정 다수인으로 하여금 피심인으로부터 여행상품 구매 시 유의할 수 있도록 조치할 필요성도 있다고 판단되므로 공표명령을 부과하되, 위반행위의 내용 및 정도, 위반행위로 인한 소비자피해의 범위 및 정도 등을 고려하여 피심인이 운영하는 온라인투어사이트에 전체화면 크기의 1/6 이상의 크기의 팝업 화면을 통하여 휴업일을 제외한 7일간 게재하도록 하기로 한다.

나. 과태료

20 피심인이 위 2. 가.와 같이 거짓사실을 알려 소비자와 거래한 행위는 법 제45

조 제1항 제1호에 해당하므로, 법 시행령 제42조 및 별표 3의 과태료 부과기준에 따라 500만 원의 과태료를 부과하기로 한다.

4. 결론

21 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제21조 제1항 제1호에 해당하므로 시정조치에 대하여는 법 제32조의 규정을, 과태료 납부명령에 대하여는 법 제45조의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2013년 12월 19일

의 장 위 원 정 중 원

위 원 안 영 호

위 원 김 의 형

별지 1. 온라인투어 사이트 공표문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 주식회사 온라인투어는 당사의 사이트(www.onlinetour.co.kr)를 통하여 해외여행상품을 판매하면서 유류할증료 및 항공 TAX를 당사가 항공사에 실제 지급하는 금액보다 높은 금액으로 안내하여 소비자로부터 지급받는 등 사실과 다른 내용을 알려 소비자와 거래하는 행위를 함으로써 '전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았습니다.

2013년 월 일

주식회사 온라인투어
대표이사 장○○, 박○○

별지 2.

관계법령

■ 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률[2012. 2. 17. 법률 제11326호로 개정되어 2012. 8. 18.부터 시행된 것 , 일부개정]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. (생략)
2. "통신판매"라 함은 우편·전기통신 그 밖에 총리령이 정하는 방법에 따라 재화 또는 용역(일정한 시설을 이용하거나 용역의 제공을 받을 수 있는 권리를 포함한다. 이하 같다)의 판매에 관한 정보를 제공하고 소비자의 청약에 의하여 재화 또는 용역(이하 "재화 등"이라 한다)을 판매하는 것을 말한다. 다만, 방문판매등에관한법률 제2조제3호의 규정에 의한 전화권유판매를 제외한다.
3. "통신판매업자"라 함은 통신판매를 업으로 하는 자 또는 그와의 약정에 따라 통신판매업무를 수행하는 자를 말한다.
4. ~ 6. (생략)

제21조(금지행위)

① 전자상거래를 행하는 사업자 또는 통신판매업자는 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

1. 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 거래하거나 청약철회등 또는 계약의 해지를 방해하는 행위
2. ~ 7. (생략)

② (생략)

제32조(시정조치 등)

① 공정거래위원회는 사업자가 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하거나 이 법의 규정에 의한 의무를 이행하지 아니하는 경우 해당 사업자에 대하여 그 시정을 위한 조치를 명할 수 있다.

1. (생략)
2. 제21조제1항 각호에 해당하는 행위

② 제1항의 규정에 의한 시정조치는 다음 각호의 1의 조치를 말한다.

1. 당해 위반행위의 중지
2. 이 법에 규정된 의무의 이행
3. 시정조치를 받은 사실의 공표
4. 그 밖에 시정을 위하여 필요한 조치

③ ~ ④ (생략)

제45조(과태료)

① 다음 각호의 1에 해당하는 자는 1천만 원 이하의 과태료에 처한다.

1. (생략)
2. 제21조제1항제1호 내지 제5호의 1의 규정에 해당하는 행위를 한 자
3. ~ 9. (생략)

②~⑦ (생략)

■ 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 시행령[2012.8.13. 대통령령 제24034호로 개정되어 2012.8.18부터 시행된 것]

제42조(과태료 부과기준) 법 제45조제3항의 규정에 의한 과태료의 부과기준은 별표 3와 같다.

[별표 3] <개정 2012.8.13.> 과태료의 부과기준 (제42조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료 부과기준은 최근 3년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 과태료 부과기준은 같은 위반행위에 대하여 최초로 과태료 부과처분을 한 날을 기준으로 한다.

2. 개별기준

(단위 : 만 원)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액		
		1차	2차	3차
바. 법 제21조제1항제1호부터 제5호까지의 금지행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우	법 제45조제1항 제1호	500	800	1,000